



ANALISTA
VANESSA FERRARI
NOÇÕES DE SUSTENTABILIDADE
AULA 2

ROTEIRO DE AULA

Sumário

- 1-INTRODUÇÃO
- 2- RELATÓRIO BRUNDTLAND (NOSSO FUTURO COMUM) DE 1987
- 3- AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)
- 4 -LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS
- 5- RESOLUÇÃO CNJ RESOLUÇÃO CNJ Nº 400 DE 16/06/2021

1-INTRODUÇÃO

- **Poder Público maior consumidor de bens e serviços**
 - Necessidade de práticas sustentáveis:
 - Proteção ambiental nas licitações
 - Redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos
 - Redução do consumo da água e de energia
 - Produtos e serviços com menor impacto ambiental

2- RELATÓRIO BRUNDTLAND (NOSSO FUTURO COMUM) DE 1987

- **DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL**
 - “o desenvolvimento que satisfaz as necessidades presentes, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades”.

AGENDA 2030 PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL (09/2015)

- Objetivo: elevar o desenvolvimento do mundo e melhorar a qualidade de vida de todas as pessoas (193 países membros ONU)
- 17 ODS com 169 metas, pautada em 5 P:
- PESSOAS: Erradicar a pobreza e a fome de todas as maneiras e garantir a dignidade e a igualdade;
- PROSPERIDADE: garantir vidas prósperas e plenas, em harmonia com a natureza;
- PAZ: promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas;
- PARCERIAS: parceria global sólida;
- PLANETA: proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras.

➤ **EMENTA: AGENDA 2030. RESOLUÇÃO APROVADA PELA ASSEMBLEIA-GERAL DA ONU. QUESTIONAMENTO SOBRE A EXISTÊNCIA OU NÃO DE FORÇA VINCULANTE.**

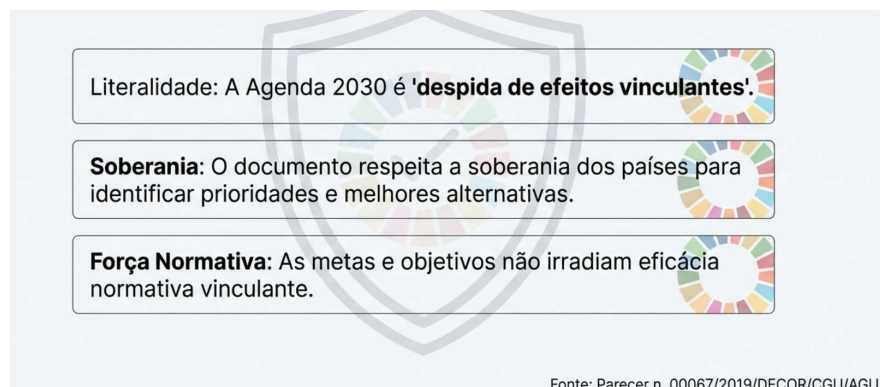
1. Dificuldades inerentes ao processo de ratificação, bem como a reiterada oposição de reservas ao conteúdo dos mesmos pelos países signatários, têm levado os organismos internacionais a deliberarem sobre propostas de resoluções, de **caráter meramente recomendatória**.

2. A Resolução n. 70/1 da Assembleia Geral das Nações Unidas, que aprovou a Agenda 2030, **por não ser um tratado**, não preenche o antecedente lógico para o processo de internalização estabelecido pelos arts. 84, VIII e 49, I, ambos da Constituição.

3. A Agenda 2030 reconheceu ser **despida de efeitos vinculantes**, reconhecendo e respeitando a soberania dos países em identificar as prioridades e as melhores alternativas para a persecução daquelas metas.

4. As metas e objetivos insertos na Agenda 2030 **não irradiam eficácia normativa vinculante**.

(PARECER n. 00067/2019/DECOR/CGU/AGU, aprovado pelo Excelentíssimo Advogado-Geral da União pelo r. DESPACHO n. 00801/2019/GAB/CGU/AGU, de 09/09/19, nos termos do Despacho do Consultor-Geral da União nº 00801/2019/GAB/CGU/AGU e do Despacho nº 00564/2019/DECOR/CGU/AGU)



Literalidade: A Agenda 2030 é '**despida de efeitos vinculantes**'.

Soberania: O documento respeita a soberania dos países para identificar prioridades e melhores alternativas.

Força Normativa: As metas e objetivos não irradiam eficácia normativa vinculante.

Fonte: Parecer n. 00067/2019/DECOR/CGU/AGU

3- AGENDA AMBIENTAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA (A3P)

➤ PORTARIA 326 de 23 de julho de 2020

Institui o Programa Agenda Ambiental na Administração – Programa A3P, desenvolvido e mantido pelo MMA

Finalidade: promover responsabilidade socioambiental mediante adoção de procedimentos de sustentabilidade e critérios socioambientais

Baseia-se em 6 eixos temáticos.

Iniciativa de política pública

➤ Projeto do Ministério do Meio Ambiente

- Objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade.
- Demonstra a preocupação do órgão em obter eficiência na atividade pública enquanto promove a preservação do meio ambiente.
- Resultado: proteção da natureza e redução dos gastos
- Trata-se de uma política pública
- Caráter **voluntário**
- Destinado às instituições públicas
- MMA não aplica sanções pela não implantação
- Responsabilidade socioambiental
- Desenvolvida em TODOS os níveis da Administração pública
- Pode ser usado como modelo de gestão ambiental por outros segmentos da sociedade (pode ser adotada pela iniciativa privada)
- **TRÊS INSTÂNCIAS**: FEDERAL, ESTADUAL E MUNICIPAL;
- **TRÊS PODERES DA REPÚBLICA**: EXECUTIVO, LEGISLATIVO E JUDICIÁRIO
- A proposta da A3P é criar uma cultura de responsabilidade socioambiental na administração pública.
- Estrutura em Eixos Temáticos (política dos 5 R's):
 - Repensar,
 - Reduzir,
 - Reaproveitar,
 - Reciclar
 - Recusar o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais significativos.
- O QUE É A3P?
 - É uma política pública do Governo Federal, desenvolvida como **programa de sustentabilidade** pelo MMA, a fim de promover a responsabilidade socioambiental na gestão pública, por meio da adoção de critérios sustentáveis nas atividades do setor público.

Norma Base: Portaria nº 326, de 23 de julho de 2020

Definição: Política pública do Governo Federal (MMA)

Caráter: **VOLUNTÁRIO** (Não é obrigatório)

Público-Alvo: Órgãos dos 3 Poderes (Executivo, Legislativo, Judiciário) e das 3 Instâncias (Federal, Estadual, Municipal)



Sanções: O MMA **NÃO** aplica sanções pela não implantação.

Finalidade: Promover responsabilidade socioambiental na gestão pública

○ QUAIS SÃO OS OBJETIVOS DA A3P?

- I - apoiar os órgãos públicos na criação e implementação de ações de responsabilidade socioambiental;
 - II - sensibilizar os servidores para a necessidade de preservação dos bens naturais;
 - III - estimular a construção de uma cultura institucional que agregue valores, atitudes e comportamentos consoantes com a responsabilidade socioambiental;
 - IV - incentivar os órgãos públicos a adotarem medidas que visem à redução de impactos socioambientais negativos decorrentes de suas atividades;
 - V - aumentar a eficiência da gestão, promovendo a economia de recursos naturais e de gastos institucionais;
 - VI - promover a atualização sistemática do conhecimento e a modernização de conceitos, instrumentos, tecnologias e metodologias, referentes ao campo da sustentabilidade;
 - VII - promover a transparência no serviço público;
 - VIII - garantir a acessibilidade nos órgãos públicos às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida;
 - IX - estimular e apoiar ações de defesa do meio ambiente;
 - X - facilitar o acesso das instituições públicas ao Programa A3P;
 - XI - estimular ações de cooperativismo, solidariedade, respeito, compromisso profissional e ético;
 - XII - capacitar e sensibilizar os gestores públicos quanto à responsabilidade socioambiental;
 - XIII - colaborar para a melhoria da qualidade de vida dos servidores;
 - XIV - incentivar às ações coletivas e às decisões democráticas; e
 - XV - promover a produção e o consumo sustentáveis.
-
- orienta e apoia gestores públicos na incorporação de prática sustentáveis,
 - promove a economia de recursos naturais e financeiros da instituição
 - fomenta a revisão dos padrões de consumo no âmbito da administração pública, estimulando e melhorando a qualidade dos serviços e das condições de trabalho dos servidores
 - Orienta e apoia gestores públicos na incorporação de prática sustentáveis,
 - promove a economia de recursos naturais e financeiros da instituição,

- além de fomentar a revisão dos padrões de consumo no âmbito da administração pública, estimulando e melhorando a qualidade dos serviços e das condições de trabalho dos servidores

Objetivos: Gestão e Cultura Institucional

APOIAR	A criação e implementação de ações de responsabilidade socioambiental.
ESTIMULAR	A construção de uma cultura institucional de valores e atitudes.
INCENTIVAR	Adoção de medidas para redução de impactos socioambientais negativos.
AUMENTAR	A eficiência da gestão (economia de recursos naturais e gastos institucionais).
PROMOVER	A transparência no serviço público.
PROMOVER	Produção e consumo sustentáveis (Objetivo XV).

Objetivos: Pessoas, Inovação e Acessibilidade

SENSIBILIZAR	Servidores (preservação de bens naturais) e Gestores (responsabilidade socioambiental).
GARANTIR	Acessibilidade nos órgãos públicos (PCD ou mobilidade reduzida).
PROMOVER	Atualização sistemática do conhecimento e modernização.
COLABORAR	Para a melhoria da qualidade de vida dos servidores.
FACILITAR	O acesso das instituições públicas ao Programa A3P.
ESTIMULAR	Ações de cooperativismo, solidariedade e decisões democráticas.

○ PRINCÍPIOS DA A3P

- I - transparência no serviço público;
- II - supremacia do interesse público sobre os interesses individuais;
- III - reconhecimento e respeito às diferenças de raça, etnia, cor, sexo, opinião política, língua, religião;
- IV - valorização do servidor público;
- V - respeito ao meio ambiente;
- VI - respeito aos valores éticos da pessoa humana;
- VII - respeito à liberdade e apreço à tolerância; e
- VIII - legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência.

Os 8 Princípios Éticos (Art. 3º)

VALORES DO SERVIÇO PÚBLICO	VALORES HUMANITÁRIOS E AMBIENTAIS
• I - Transparência no serviço público • II - Supremacia do interesse público sobre os interesses individuais • VIII - Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência (LIMPE)	• III - Reconhecimento e respeito às diferenças • IV - Valorização do servidor público • V - Respeito ao meio ambiente • VI - Respeito aos valores éticos da pessoa humana • VII - Respeito à liberdade e apreço à tolerância

○ 6 EIXOS TEMÁTICOS (melhor desenvolvidos abaixo):

- Uso racional dos recursos naturais e bens públicos
- Gestão adequada dos resíduos gerados

- Qualidade de vida no ambiente de trabalho
- Sensibilização e capacitação do servidor
- Contratações públicas sustentáveis
- Construções sustentáveis

Os 6 Eixos Temáticos da A3P



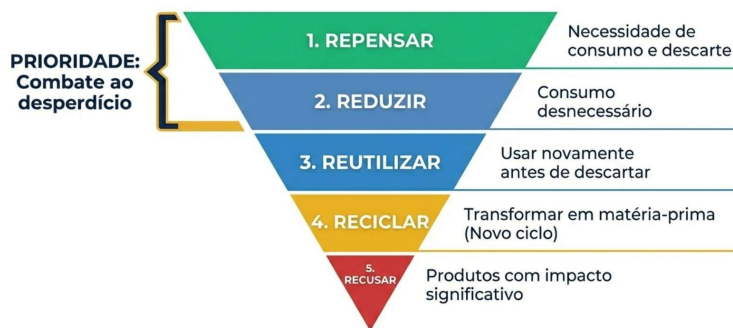
○ USO RACIONAL DOS RECURSOS NATURAIS E BENS PÚBLICOS

- Evitar o desperdício: USO ECONOMICO E RACIONAL
- Uso racional de energia, água e madeira
- Consumo de papel, copos plásticos e outros materiais
- Economia de recursos; menor desperdício e menor impacto ambiental negativo

○ GESTÃO ADEQUADA DOS RESÍDUOS GERADOS

- Adoção da política dos 5R's
 - Repensar: a necessidade de consumo e os padrões de produção e descarte adotados
 - Reduzir: consumo desnecessário
 - Reutilizar: reaproveitamento do material
 - Reciclar: transformação do produto
 - Recusar o consumo de produtos que gerem impactos socioambientais significativos.
- Implantação do gerenciamento de resíduos sólidos (PNRS)
- Primeiramente: reduz consumo e combate o desperdício
- Após: destinação correta do resíduo gerado
- Reutilizar é **diferente** de reciclar
- **Reutilizar**: usar novamente um material antes de descartá-lo.
- **Reciclar**: transformar os produtos em matéria prima para se iniciar um novo ciclo de produção-consumo-descarte.

Eixo 2: Gestão de Resíduos e os 5Rs



○ QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DE TRABALHO

- criar meios para que todas as pessoas que circulam no ambiente se sintam bem e, conforme cada caso, adotar procedimentos e instalar equipamentos que contribuam para a melhor qualidade de vida
- Preocupação com as necessidades do trabalhador
- Pessoas são mais produtivas quando mais satisfeitas e envolvidas com o trabalho

▪ **COMO MELHORAR O AMBIENTE DE TRABALHO**

- Relações interpessoais
- Integração e movimento
- Toque pessoal na decoração do seu local de trabalho

▪ **AÇÕES QUE PODEM CONTRIBUIR PARA DAR MAIS QUALIDADE DE VIDA NO AMBIENTE DO TRABALHO**

- Acesso para portadores de deficiência física;
- Comissão Interna de Prevenção de Acidentes – CIPA;
- Controle da jornada de trabalho;
- Ergonomia: equipamentos e mobiliário;
- Ginástica laboral e outras atividades;
- Grupos de apoio antitabagismo,
- Alcoolismo, drogas e neuroses diversas;
- Orientação nutricional;
- Salubridade dos ambientes;
- Saúde Ocupacional.

Bloco 2

○ SENSIBILIZAÇÃO E CAPACITAÇÃO DO SERVIDOR

- Sensibilização busca criar e consolidar a consciência cidadã da responsabilidade socioambiental nos servidores.
- Processo de capacitação contribui para o desenvolvimento de competências institucionais e individuais fornecendo oportunidade para os servidores desenvolverem atitudes para um melhor desempenho de suas atividades
- **Estratégia de sensibilização**
 - Criar formas interessantes de envolvimento das pessoas em uma ação voltada para o bem comum e para a melhoria da qualidade de vida de todos;
 - Orientar para a redução no consumo e reaproveitamento do material descartado;
 - Incentivar o protagonismo e a reflexão sobre as questões socioambientais, promovendo a mudança de atitudes e hábitos de consumo da instituição
- Consciência cidadã da responsabilidade socioambiental
- Mudanças de hábitos, comportamento e padrões de consumo impactam a preservação dos recursos naturais

○ COMPRAS PÚBLICAS SUSTENTÁVEIS

- Promoção da responsabilidade socioambiental das compras do Poder Público.
- Licitações sustentáveis: visam a conservação do meio ambiente e apresentam uma melhor relação custo/benefício a médio ou longo prazo quando comparadas às que se valem do critério de menor preço.
- **LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS levam em consideração a sustentabilidade ambiental, social e econômica dos produtos e processos a ela relativos.**
 - Custos ao longo de todo o ciclo de vida
 - Eficiência
 - Compras compartilhadas
 - Redução de impactos ambientais e problemas de saúde
 - Desenvolvimento e Inovação

○ Construções sustentáveis

- construir e/ou reformar com critérios que atendam o conforto térmico e acústico;
- uso da luz solar, energia dos ventos e água da chuva, com maior economia de energia com pouco ou nenhum impacto ambiental;
- garantir a acessibilidade às pessoas portadoras de deficiência ou com mobilidade reduzida.

- Instrumentos da A3P

- I - Termo de Adesão;

- II - Parcerias institucionais;

- III - Rede A3P;

- IV - Certificado de Sustentabilidade e Selo A3P;

- V - Prêmio A3P - Melhores Práticas de Sustentabilidade;

- VI - Fórum A3P;

- VII - Publicações ou outros meios de divulgação; e

- VIII - Sistema de Responsabilidade Socioambiental - RESSOA.

- Termo de adesão

- é o documento que formaliza a **parceria** estabelecida entre o Ministério do Meio Ambiente e o órgão público
 - Tem modelo disponibilizado pelo Programa A3P com um Plano de Trabalho que institui ações e prazos para sua implementação (ex. Criação de Comissão Gestora da A3P)
 - Prazo de vigência de 5 (cinco) anos.

- Parcerias institucionais

- Parceria mediante Termo de Adesão ao Programa A3P ou outro tipo de instrumento de parceria.
 - Parcerias com instituições públicas e privadas para:
 - Seminários, palestras, workshops; cursos, capacitação e sensibilização em A3P; promoção, mobilização e difusão do Programa A3P;
 - Produção de material, em meio impresso ou digital;
 - Sites e mídias em redes sociais; e obtenção de recursos visando à promoção de atividades relacionadas à A3P.

- Rede a3p

- Plataforma na internet criada e mantida pelo Ministério do Meio Ambiente, sob a coordenação do Programa A3P, com o objetivo de promover a troca de experiências e informações sobre sustentabilidade, entre pessoas físicas e jurídicas, dos setores público e privado.
 - Franqueada às pessoas físicas integrantes de órgão público e do setor privado.
 - A Rede divulga eventos sobre a sustentabilidade, as boas práticas, notícias e informes.

- **CERTIFICADO DE SUSTENTABILIDADE E DO SELO A3P**

- Concedido na assinatura do Termo de Adesão, com mesmo prazo de validade.
 - Anualmente o Programa A3P atribuirá o Selo A3P.
 - Fará jus a instituição pública que possua o Termo de Adesão vigente e

- preencha e encaminhe os dados do RESSOA até 31 de março do ano subsequente.
- **PRÊMIO A3P DE MELHORES PRÁTICAS DE SUSTENTABILIDADE**
 - A cada 2 anos
 - Por categorias associadas aos eixos temáticos
 - Finalidades
 - Reconhecer as iniciativas das instituições;
 - Estimular a implementação de iniciativas sustentáveis;
 - Compartilhar informações;
 - Encorajar e recompensar as instituições.
- **FÓRUM A3P**
 - Destinado a promover debate sobre gestão socioambiental na Administração Pública (a cada 2 anos)
 - Finalidades
 - Visibilidade às ações socioambientais;
 - Estimular a implementação de iniciativas sustentáveis;
 - encorajar os esforços das instituições públicas e sensibilizar os gestores públicos
 - inserção da responsabilidade socioambiental no setor público; e
 - promover o debate e a troca de experiências entre as instituições públicas.
- **PUBLICAÇÕES E OUTROS MEIOS DE DIVULGAÇÃO**
 - O Programa A3P produzirá, com recursos próprios ou de parceiros, material para divulgação, na forma de impresso ou digitalizado, ou por outros meios.
 - Constituirá uma biblioteca básica que servirá de referência bibliográfica, com foco nos Eixos Temáticos, disponibilizada para o público.
 - material de divulgação disponível no portal da A3P (a3p.mma.gov.br), com cópia livre e impressão das publicações da A3P, desde que citada a fonte.
- **SISTEMA DE RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL - RESSOA**
 - Sistema de monitoramento online disponibilizado pelo MMA para os órgãos que aderirem ao Programa A3P.
 - O **MMA** é responsável pela administração, manutenção e atualização do sistema RESSOA.
 - É **exclusivo** para quem tem o Termo de Adesão à A3P.
 - O sistema RESSOA irá assegurar ao usuário o livre acesso aos seus dados, em qualquer tempo, permitindo fazer as alterações que considere necessárias.

CATEGORIA	VALOR/PRAZO
 Vigência do Termo	5 Anos
 Prazo Limite RESSOA	 31 de Março
 Periodicidade Selo	Anual
 Periodicidade Prêmio/Fórum	Bienal (2 anos)
 Qtd. Eixos Temáticos	6
 Qtd. Rs (Resíduos)	5
 Sanções	Inexistentes (Voluntário)

4 - LICITAÇÕES SUSTENTÁVEIS

➤ LEGISLAÇÃO: LEGISLAÇÃO: TRANSIÇÃO ATÉ 30.12.2023

Da Lei nº 8.666/93 – art. 3º

Para Lei nº 14.133/2021

○ Lei nº 8.666/93 – art. 3º

- “Art. 3º. A licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a **promoção do desenvolvimento nacional sustentável** e será processada e julgada em estrita conformidade com os princípios básicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculação ao instrumento convocatório, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. “

○ **Lei nº 14.133/2021**

▪ DIFERENÇA

Lógica da norma pautada em sustentabilidade ambiental

- PRINCÍPIO DO **DESENVOLVIMENTO NACIONAL SUSTENTÁVEL** é **princípio específico** da Lei de Licitações.

APLICÁVEL PARA TODOS CONTRATOS (art.11)

- proposta mais vantajosa para a administração, inclusive em relação ao **ciclo de vida do objeto**
- Tratamento isonômico
- Evitar contratações com sobrepreço ou inexecuáveis e superfaturamento
- Incentivar a inovação e o desenvolvimento nacional sustentável

Na FASE PREPARATÓRIA exige avaliação prévia dos aspectos de sustentabilidade

Art. 18, VII: referência ao ciclo de vida do objeto

§1º, inc. XII: descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

Na FASE PREPARATÓRIA exige avaliação prévia dos aspectos de sustentabilidade

Art. 18, VII: referência ao ciclo de vida do objeto

§1º, inc. XII: descrição de possíveis impactos ambientais e respectivas medidas mitigadoras, incluídos requisitos de baixo consumo de energia e de outros recursos, bem como logística reversa para desfazimento e reciclagem de bens e refugos, quando aplicável;

DISPOSIÇÕES SOBRE LICENCIAMENTO AMBIENTAL

- Pode ser de **responsabilidade do contratado**
- Deve respeitar princípios da celeridade, da cooperação, da economicidade e da eficiência. (art. 25, §5º, I e §6º)
- O atraso na obtenção do licenciamento ambiental ou a impossibilidade de obtenção **poderá acarretar na extinção** do contrato
- Preferência para bens reciclados, recicláveis ou biodegradáveis (Art. 26, inc. II)
- Avaliação do **aspecto ambiental** na comprovação da qualidade e conformidade do produto ofertado (art. 42, III)

Licenciamento Ambiental: Responsabilidade e Riscos

Art. 25, §5º e §6º

Regras Gerais

A responsabilidade pelo licenciamento ambiental **pode ser atribuída ao contratado**.

O processo deve respeitar 4 princípios:

Celeridade	Cooperação
Economicidade	Eficiência

⚠ PUNTO DE ATENÇÃO

O atraso ou a impossibilidade de obtenção do licenciamento poderá acarretar a:

EXTINÇÃO DO CONTRATO

Especificação do Objeto: Bens e Produtos

Art. 26, II e Art. 42, III

A administração dará **PREFERÊNCIA** para bens:



Reciclados



Recicláveis



Biodegradáveis

Status da Qualidade Ambiental

“ A avaliação do aspecto ambiental faz parte da **comprovação da qualidade e conformidade** do produto ofertado.

Possibilidade de aquisição de bens mais caros, mas que durem mais ou que tenham menor impacto ambiental

- Utilização do **melhor preço sustentável** em detrimento do menor preço: inclusão de **custos decorrentes dos impactos ambientais** na precificação do objeto, sempre que objetivamente mensuráveis (art. 34, §1º)

Quebra de Paradigma: Preço x Sustentabilidade Art. 34, §1º

Melhor Preço Sustentável	>	Menor Preço Nominal
É permitida a aquisição de bens mais caros se eles:		
1. Durarem mais (Vida útil) 2. Tiverem menor impacto ambiental		

CONDICIONANTE (Pegadinha de Prova)
Custos decorrentes de impactos ambientais podem ser incluídos na precificação, desde que sejam:
OBJETIVAMENTE MENSURÁVEIS

Rol de **requisitos de sustentabilidade** nas contratações de obras e serviços de engenharia (art. 45, I a VI)

1. devem ser respeitadas as normas relativas à **disposição final ambientalmente adequada de resíduos sólidos**,
2. mitigação por condicionantes e compensação ambiental,
3. utilização de produtos, equipamentos e serviços que, comprovadamente, favoreçam a **redução do consumo de energia e de recursos naturais**.
4. **Avaliação de Impacto de Vizinhaça**
5. **Proteção do patrimônio cultural**
6. **Acessibilidade**

Possibilidade de remuneração variável

Na contratação de obras, fornecimentos e serviços, inclusive de engenharia, poderá ser estabelecida **remuneração variável** vinculada ao desempenho do contratado, com base em metas, padrões de qualidade, critérios de sustentabilidade ambiental e prazos de entrega definidos no edital de licitação e no contrato (art.144)



DISPENSA DA LICITAÇÃO

coleta, processamento e comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis, em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo, realizados por associações ou cooperativas formadas exclusivamente de pessoas

físicas de baixa renda reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis, com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública; (art. 75, III, 10)

Dispensa de Licitação: Resíduos Sólidos

Art. 75, III e IV

Contexto

Objeto: Coleta, processamento e comercialização de resíduos urbanos recicláveis ou reutilizáveis.

Local: Áreas com sistema de coleta seletiva de lixo.

Quem pode ser contratado?

Associações ou Cooperativas que cumpram os requisitos:

- Formadas **EXCLUSIVAMENTE** por pessoas físicas de **baixa renda**.
- Reconhecidas pelo poder público como **catadores**.
- Uso de equipamentos compatíveis com normas técnicas.

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO SUSTENTÁVEL

1º PASSO: Necessidade da contratação e a possibilidade de reuso/redimensionamento ou aquisição pelo processo de desfazimento;

2º PASSO: Planejamento da contratação com parâmetros de sustentabilidade;

3º PASSO: Análise do equilíbrio entre os princípios licitatórios da isonomia, da vantajosidade e da sustentabilidade; [note que não se busca o menor preço acima de tudo, mas um equilíbrio entre os princípios e pensamento para médio e longo prazo]

4º PASSO: Gestão e fiscalização do contrato, bem como gestão de resíduos;



Bloco 3

5- RESOLUÇÃO CNJ RESOLUÇÃO CNJ Nº 400 DE 16/06/2021

- Dispõe sobre a política de sustentabilidade no âmbito do Poder Judiciário
- REVOGOU A RESOLUÇÃO CNJ 201/2015

➤ **QUEM?**

- Órgãos do Poder Judiciário
- STF; CNJ; STJ; TST; TRF e juízes federais;
- Tribunais e Juízes do Trabalho;
- Tribunais e Juízes Eleitorais;
- Tribunais e Juízes Militares;
- Tribunais e Juízes dos Estados e do Distrito Federal e Territórios.

➤ **O QUÊ?**

- Deverão adotar modelos de gestão organizacional com processos estruturados que promovam a sustentabilidade, com base em:
ações ambientalmente corretas,
economicamente viáveis e
socialmente justas e inclusivas,
culturalmente diversas e pautadas na integridade, em busca de um desenvolvimento nacional sustentável.
- Note que, para o judiciário, trata-se de obrigação

- **AÇÕES AMBIENTALMENTE CORRETAS:** objetivo a redução do impacto no meio ambiente, através de redução do consumo, reaproveitamento e reciclagem de materiais, a revisão dos modelos de padrão de consumo e a análise do ciclo de vida dos produtos.
- **AÇÕES ECONOMICAMENTE VIÁVEIS:** devem buscar critérios de eficiência contínua dos gastos, considerando a necessidade da compra/contratação dentre as propostas mais vantajosas (análise custo-benefício) para sustentação da instituição, tendo em vista as inovações nos processos de trabalho.
- **AÇÕES SOCIALMENTE JUSTAS E INCLUSIVAS:** devem fomentar na instituição e em ações externas a adoção de comportamentos que promovam o equilíbrio e o bem-estar no ambiente de trabalho, por meio de atividades voltadas ao cuidado preventivo com a saúde, acessibilidade e inclusão social dos quadros de pessoal e auxiliar.
- **AÇÕES CULTURALMENTE DIVERSAS:** objetivo respeitar a variedade e a convivência entre ideias, características, gêneros e regionalismos no ambiente de trabalho.

Os 4 Pilares da Gestão Sustentável

O modelo de gestão deve promover a sustentabilidade com base em ações:

Ambientalmente Corretas  Foco na redução do impacto , consumo, reaproveitamento, reciclagem e análise do ciclo de vida .	Economicamente Viáveis  Eficiência dos gastos, custo-benefício e inovações nos processos.
Socialmente Justas e Inclusivas  Promoção de bem-estar, cuidado preventivo com a saúde , acessibilidade e inclusão.	Culturalmente Diversas  Respeito à variedade, convivência entre ideias , características, gêneros e regionalismos.

➤ CONCEITOS (art. 3º)

- Logística sustentável: **processo** de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considerando o ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado;
- Critérios de sustentabilidade: **parâmetros** utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico
- Práticas de sustentabilidade: **ações** que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de **critérios de sustentabilidade** nas atividades do Poder Judiciário;
- Práticas de racionalização: **ações** que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do **gasto** público e o aperfeiçoamento contínuo na **gestão** dos processos de trabalho;

Glossário da Lei: Conceitos Estruturais

Logística Sustentável (O Processo)

Coordenação do fluxo de materiais, serviços e informações, do **fornecimento ao desfazimento**.

Critérios de Sustentabilidade (Os Parâmetros)

Utilizados para **avaliação e comparação** de bens e serviços (impacto ambiental, social e econômico).

Ações de Sustentabilidade: Promoção de comportamentos éticos e qualidade de vida.

Práticas de Racionalização: Melhoria da qualidade do gasto público.

- Coleta seletiva: coleta de resíduos sólidos previamente separados conforme sua constituição ou composição com destinação ambientalmente adequada;
- Coleta seletiva solidária: coleta dos resíduos recicláveis descartados, separados na fonte geradora, para destinação às **associações** e **cooperativas** de **catadores** de materiais recicláveis;
- Compra compartilhada: **contratação** para um **grupo** de participantes previamente estabelecidos, na qual a responsabilidade de condução do processo licitatório e gerenciamento da ata de registro de preços serão de um órgão ou entidade da Administração Pública Federal com o objetivo de gerar benefícios econômicos e socioambientais;

- Ponto de equilíbrio: **quantidade ideal** de recursos materiais necessários para execução das atividades desempenhadas por uma unidade de trabalho, sem prejuízo de sua eficiência;
 - **Ações de sustentabilidade**: práticas institucionais que tenham como objetivo a promoção de comportamentos éticos e que contribuam para o desenvolvimento ambiental, social, cultural e econômico, melhorando, simultaneamente, o meio ambiente e a qualidade de vida do quadro de pessoal e auxiliar do Poder Judiciário, da comunidade local e da sociedade como um todo;
 - **práticas de racionalização**: ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho;
- O uso sustentável de recursos naturais e bens públicos deverá ter como objetivos o combate ao desperdício e o consumo consciente de materiais, com destaque para a gestão sustentável de documentos como **a implementação de processo judicial eletrônico** e a informatização dos processos e procedimentos administrativos.
- **Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário (PLS-PJ)**
- Instrumento vinculado ao planejamento estratégico do Poder Judiciário,
 - Para estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade
 - Objetivo: melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho, considerando a visão sistêmica do órgão.
 - Os órgãos do Poder Judiciário devem realizar a gestão do seu Plano de Logística Sustentável (PLS).
 - O PLS é **instrumento de governança em contratações públicas do Poder Judiciário**
 - Alinha-se à Estratégia Nacional do Judiciário e aos Planos Estratégicos dos órgãos
 - Possui objetivos e responsabilidades definidas, indicadores, metas, prazos, mecanismos de monitoramento e avaliação de resultados,
 - Permite estabelecer e acompanhar práticas de sustentabilidade, racionalização e qualidade, que objetivem uma melhor eficiência do gasto público e da gestão dos processos de trabalho
 - **Qual a finalidade?**
 - O PLS é uma espécie de Planejamento Estratégico com foco em sustentabilidade, com objetivos e metas relacionadas ao tema.
 - Sem o PLS, não existem metas para direcionar as ações de sustentabilidade.
 - Onde o órgão do Poder Judiciário quer chegar quanto à sustentabilidade?
 - O PLS busca responder essa pergunta.
 - O documento do PLS pode ser acessado em
 - <https://www.tjsp.jus.br/Download/PlanejamentoEstrategico/Pls/PLS-21-26.pdf>

○ **ELABORAÇÃO DO PLS**

- Ficam instituídos os indicadores de desempenho mínimos para avaliação do desenvolvimento ambiental, social e econômico do PLS
- Indicadores constam do Anexo da Resolução
- Devem ser aplicados nos órgãos do Poder Judiciário.

Art. 7º O PLS deverá ser composto, no mínimo:

I – por indicadores de desempenho relacionados aos seguintes temas:

- a) uso eficiente de insumos, materiais e serviços;
- b) energia elétrica;
- c) água e esgoto;
- d) gestão de resíduos;
- e) qualidade de vida no ambiente de trabalho;
- f) sensibilização e capacitação contínua do quadro de pessoal e, no que couber, do quadro auxiliar e, quando for o caso, de outras partes interessadas;
- g) deslocamento de pessoal a serviço, bens e materiais, considerando todos os meios de transporte, com foco na redução de gastos e de emissões de substâncias poluentes;
- h) obras de reformas e leiaute;
- i) equidade e diversidade;
- j) aquisições e contratações sustentáveis;

II – pela série histórica de gastos e consumos relativos aos indicadores de desempenho, para fins de comparação entre os exercícios;

III – pelas metas alinhadas ao Plano Estratégico do órgão;

IV – pela metodologia de implementação, de avaliação do plano e de monitoramento dos resultados;

V – pela designação das unidades gestoras responsáveis pelo levantamento de dados, formulação de metas e execução das ações.

obs. OUTROS TEMAS PODEM SER INCLUÍDOS NO PLS

○ **PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL**

- A execução será realizada por meio do desdobramento das Metas em Planos de Ação/Projetos
- A Comissão Gestora do PLS proporá a revisão do plano (promovida pela unidade de sustentabilidade com o apoio das unidades gestoras responsáveis pela execução do PLS), no máximo, a cada 2 (dois) anos

Art. 9º Para cada tema citado no inciso I do art. 7º , deve ser criado plano de ações, conforme modelo disponibilizado no portal do CNJ, com, no mínimo, os seguintes tópicos:

I – identificação e objetivo da ação;

II – detalhamento de implementação das ações;

III – unidades e áreas envolvidas na implementação de cada ação e respectivos responsáveis;

IV – cronograma de implementação das ações

V – previsão de recursos financeiros, humanos, instrumentais, entre outros, necessários para a implementação das ações.

§ 1º O plano de ações referido neste artigo não precisa integrar o texto do PLS ou vir como anexo, podendo ser elaborado e alterado com autorização e aprovação da Comissão Gestora do PLS, na periodicidade que se julgar necessária.

§ 2º O plano de ações deve estar alinhado à proposta orçamentária, plano de compras e contratações e demais instrumentos de gestão do órgão.

○ **UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE E DA COMISSÃO GESTORA DO PLS**

UNIDADE DE SUSTENTABILIDADE

- Subordinada à Presidência, à Secretaria-Geral ou à Diretoria-Geral
- caráter permanente (2 servidores ou 3 servidores nos Tribunais com + 5000)
- assessora o planejamento, a implementação, o monitoramento de metas anuais e a avaliação de indicadores de desempenho
- Elabora o PLS em conjunto com as unidades gestoras
- Monitora os indicadores e as metas do PLS;
- Elabora as ações constantes do plano de ações e monitorá-las;
- Elabora relatório de desempenho anual do PLS

○ **COMISSÃO GESTORA DO PLANO DE LOGÍSTICA SUSTENTÁVEL:**

- Presidida por um magistrado e no mínimo 5 (cinco) servidores
- Competências:
 - deliberar sobre os indicadores e metas,
 - avaliar e aprovar os relatórios de desempenho do PLS, elaborados pela unidade de sustentabilidade;
 - propor a revisão do PLS; e
 - sugerir tarefas e iniciativas às unidades para o alcance das metas e realização das ações propostas no PLS.

○ **MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO PLS**

- Resultados avaliados pela Comissão Gestora do PLS uma vez por ano.

Governança: Quem Faz vs. Quem Manda

Unidade de Sustentabilidade	Comissão Gestora do PLS
• Natureza: Permanente, Executiva. • Subordinação: Presidência ou Secretaria/Diretoria Geral. • Composição: 2 servidores (Regra) ou 3 servidores (Tribunais > 5000). • Função: Assessora, monitora metas, elabora PLS (conjunto), elabora Relatório Anual.	• Natureza: Deliberativa. • Composição: Presidida por Magistrado + mínimo 5 servidores. • Função: Delibera indicadores/metras, aprova relatórios, propõe revisão do PLS.

Ciclos e Prazos do PLS



○ DAS CONTRATAÇÕES SUSTENTÁVEIS

Aquisições e contratações devem observar critérios de sustentabilidade, tais como:

1. rastreabilidade e origem dos insumos de madeira, a partir de fontes de manejo sustentável;
2. eficiência energética
3. consumo racional de água;
4. nível de emissão de poluentes e ruídos de veículos, máquinas e aparelhos consumidores de energia;
5. eficácia e segurança dos produtos usados na limpeza e conservação de ambientes;
6. certificações orgânicas, fomento à produção local e à agricultura familiar na aquisição de gêneros alimentícios;
7. eficácia e eficiência nos serviços de mobilidade, de vigilância e nos demais necessários ao apoio à atividade jurisdicional, considerando a relação custo/benefício da contratação;
8. racionalidade e consumo consciente quanto aos bens materiais, assim como o acondicionamento adequado com a utilização de materiais recicláveis, considerando o menor volume possível nas embalagens e respectiva proteção no transporte e armazenamento.

Critérios para Contratações Sustentáveis

 Madeira: Rastreabilidade e origem (manejo sustentável).	 Limpeza: Eficácia e segurança dos produtos.
 Energia: Eficiência energética.	 Alimentos: Certificações orgânicas, produção local, agricultura familiar.
 Água: Consumo racional.	 Embalagens: Menor volume, materiais recicláveis.
 Veículos: Nível de emissão de poluentes e ruídos.	

Questões de concursos:

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** MMA - Analista Ambiental

No que se refere a conceitos, princípios e iniciativas ambientais, julgue o item seguinte.

A A3P se destina às empresas privadas brasileiras e tem como objetivo incentivar essas empresas a implementarem práticas de sustentabilidade.

Certo

Errado

Ano: 2024 **Banca:** UFMT **Órgão:** UFMT

A Agenda Ambiental da Administração Pública - A3P é um programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular as instituições públicas do país a implementarem práticas de sustentabilidade. A3P tem por objetivo estimular a adoção de critérios socioambientais na gestão dos órgãos públicos, visando minimizar e/ ou eliminar os impactos de suas práticas administrativas e operacionais no meio ambiente, por meio da adoção de ações que promovam o uso racional dos recursos naturais e dos bens públicos, além do manejo adequado dos resíduos. Busca-se adequar o comportamento de consumo do Governo aos preceitos constitucionais sobre a responsabilidade ambiental compartilhada, que é tarefa de todos os segmentos da sociedade, do setor público e do privado. Quais os seis eixos temáticos prioritários que estruturam a A3P?

A) Uso racional dos recursos naturais e bens públicos; Gestão adequada dos resíduos gerados; Qualidade de vida no ambiente de trabalho; Sensibilização e capacitação dos servidores; Compras públicas sustentáveis e Construções sustentáveis.

B) Consumo sustentável; Racionalização do uso da água; Racionalização do uso da energia; Adoção do troco solidário; Redução no uso de papel e Redução no uso de copos plásticos.

C) Ecoeficiência; Produção mais limpa; Adoção de Sistema de Gestão Ambiental; 3 R's; Desempenho sustentável e Capitalismo Natural.

D) 6 R's: Repensar, Reduzir, Reaproveitar, Reciclar, Reeducar e Recusar.

Bloco 5

Ano: 2024 Banca: IDECAN Órgão: MPA

A Lei nº 14.133/2021 traz elementos para que as contratações públicas sejam sustentáveis, por isso, comumente são chamadas como licitações verdes. O horizonte de garantir as contratações sustentáveis envolve a terminologia do desenvolvimento sustentável nacional. Tal termo aparece

- A) somente enquanto princípio da licitação.
- B) somente enquanto objetivo do processo licitatório.
- C) tanto enquanto princípio quanto no objetivo do processo licitatório.**
- D) tanto enquanto princípio quanto em critério de julgamento do processo licitatório.
- E) somente enquanto critério de julgamento do processo licitatório.

Ano: 2023 Banca: CEPS-UFPA Órgão: UFPA

As contratações sustentáveis, no âmbito da Administração Pública, geralmente ocorrem por meio de procedimento licitatório. Sobre as licitações sustentáveis, é correto afirmar:

- A) Remetem à necessidade de adotar critérios socioambientais, especificamente à fase de fiscalização da contratação pública.
- B) Integram considerações socioambientais com o objetivo de reduzir impactos negativos sobre o meio ambiente. Determinados critérios da contratação sustentável podem demandar uma motivação robusta por parte do gestor, especialmente quando gerar maior restrição da competição e um dispêndio financeiro maior que o habitual.**
- C) Trata-se de significativo instrumento, pois exigem que as empresas cumpram requisitos de sustentabilidade socioambiental, desde a produção até a distribuição de bens, assim como na prestação de serviços, excetuando-se as obras de engenharia.
- D) São um importante meio para viabilização de políticas públicas, sem descuidar da livre e isonômica participação dos interessados, da preocupação com a qualidade da despesa pública, independentemente da vantajosidade das propostas.
- E) O princípio do desenvolvimento nacional deverá ser observado nas etapas do processo de contratação, em suas dimensões econômica, social, ambiental e cultural, no mínimo, com base nos Planos de Gestão de Resíduos Sustentável que, por determinação legal, devem possuir todos os órgãos da administração federal.

Ano: 2023 Banca: FGV Órgão: TJ-ES

Em relação à Agenda 2030 da ONU, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 16 propõe "promover sociedades pacíficas e inclusivas para o desenvolvimento sustentável, proporcionar o acesso à justiça para todos e construir instituições eficazes, responsáveis e inclusivas a todos os níveis".

Como desdobramento desse objetivo, pode-se citar:

- a) erradicar a pobreza extrema para todas as pessoas em todos os lugares;
- b) promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento sustentável;**
- c) apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão da água e do saneamento;
- d) aumentar substancialmente a participação de energias renováveis na matriz energética global;
- e) promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas e prioridades nacionais.

Ano: 2023 Banca: CESPE Órgão: Analista Ambiental

Ao celebrarem o Acordo de Paris, os governos dos países signatários da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima assumiram o compromisso de

- A) combater a pobreza e a fome e seus impactos sobre a cadeia trófica.
- B) combater as desigualdades regionais que causam a degradação da biodiversidade.
- C) agir para manter os índices anômalos da alta troposfera abaixo dos 2 °C em relação à média anual de precipitação pluviométrica.
- D) agir para manter o aumento da temperatura média mundial abaixo dos 2 °C em relação aos níveis pré-industriais, envidando esforços para limitar esse aumento a 1,5 °C.**

Ano: 2021 Banca: FCC Órgão: DPE-AM

Segundo o princípio da licitação sustentável, é possível, por meio do procedimento licitatório,

- A) garantir o julgamento da proposta de acordo com os critérios sustentados em edital.
- B) sustentar a legalidade ao longo de seus atos.
- C) garantir até sua finalização o cumprimento integral do edital.
- D) incentivar a preservação do meio ambiente.**
- E) incentivar ações morais e probas entre seus participantes..

Ano: 2017 Banca: CONSULPLAN Órgão: TRE-RJ

“A Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) surgiu em 1999 como um projeto do Ministério do Meio Ambiente que buscava a revisão dos padrões de produção e consumo e a adoção de novos referenciais de sustentabilidade ambiental nas instituições da administração pública. Dois anos após o lançamento do projeto, foi criado o Programa Agenda Ambiental na Administração Pública, cujo objetivo era sensibilizar os gestores públicos para a importância das questões ambientais, estimulando-os a incorporar princípios e critérios de gestão ambiental em suas atividades rotineiras.

Inúmeras são as contribuições relacionadas às questões de sustentabilidade preconizadas na Agenda Ambiental na Administração Pública.”

Nela estão elencados, segundo os sistemas de certificação que são referência na área de construção sustentável no mundo, os nove princípios que norteiam as diretrizes de uma obra que se proponha a ser ambientalmente equilibrada. Assinale a alternativa que apresenta dois desses princípios.

- A) Eficiência energética e gestão e economia de água.**
- B) Conforto termo-acústico e inexistência de resíduos.
- C) Uso de tecnologias modernas e gestão democrática.
- D) Aproveitamento passivo dos recursos naturais e custo irrisório

Ano: 2017 Banca: IBFC Órgão: TJ-PE

Assinale a alternativa que apresenta a correta definição de Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P):

- a) Programa do Ministério do Meio Ambiente que objetiva estimular os órgãos públicos do país a implementarem práticas de sustentabilidade**
- b) Documento produzido por organizações não governamentais expondo criticamente as mazelas ambientais ocasionadas pela atividade do Estado brasileiro
- c) Projeto de lei elaborado por membro da Câmara dos Deputados que vise estimular a competitividade empresarial sem descuidar da defesa do meio ambiente
- d) Ato normativo elaborado pelo Presidente da República com o objetivo de regulamentar a Política Nacional sobre mudanças Climáticas
- e) Documento produzido por organização internacional com o objetivo de auxiliar as autoridades brasileiras a se adequarem à realidade mundial protetora do meio ambiente

Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ

Tendo em vista as disposições constitucionais e legais acerca de meio ambiente e política de sustentabilidade, julgue o item subsequente.

A Agenda Ambiental da Administração Pública estimula a promoção de ações pessoais que envolvam a identificação e a melhoria do local de trabalho do servidor, mas veda a adoção de práticas e atitudes que imprimam características pessoais na decoração do ambiente profissional.

Certo

Errado

Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ

Considerando as disposições legais pertinentes a sustentabilidade e proteção ambiental, julgue o item a seguir.

Uma das finalidades da licitação é promover o desenvolvimento nacional sustentável: critérios de sustentabilidade devem ser considerados como obrigações da contratada, embora a sua inserção nos autos e no instrumento convocatório seja facultativa.

Certo

Errado

Ano: 2015 Banca: CESPE Órgão: STJ

Acerca da Agenda Ambiental na Administração Pública (A3P) e do Plano de Logística Sustentável no âmbito do Poder Judiciário (PLS-PJ), julgue o item que se segue.

A A3P preconiza a adoção da política dos três erres (reduzir, reutilizar e reciclar) e o foco na reciclagem dos materiais consumidos nos mais diversos órgãos e instituições da administração pública. Nessa política, o primeiro erre (reduzir) refere-se à máxima redução possível do resíduo produzido, de modo a facilitar seu manuseio pelos coletores e o seu transporte para usinas de reciclagem.

Certo

Errado

Ano: 2017 Banca: CESPE Órgão: TER-PE

Acerca da sustentabilidade nos tribunais eleitorais, assinale a opção correta.

- a) Os pedidos de material e o planejamento anual das unidades dos tribunais eleitorais, embasados na real necessidade de consumo, devem ser feitos considerando-se como parâmetro único os anos eleitorais.
- b) Compete a cada órgão judicial instituir os indicadores mínimos de avaliação do seu desempenho ambiental, os quais devem ser condizentes com o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário.
- c) É vedada a subdivisão do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário, que deve ser uniforme e homogêneo para os diversos órgãos do Poder Judiciário.
- d) A adoção de modelos de gestão organizacional e de processos estruturados na promoção da sustentabilidade ambiental, econômica e social é obrigatória tanto para os órgãos quanto para os conselhos do Poder Judiciário.**
- e) A Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração é órgão de natureza deliberativa quanto à implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da administração direta.

Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRF – 5ª Região

Nos termos da Resolução nº 201/2015 do Conselho Nacional de Justiça, a comissão gestora do Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário - PLS-PJ

A) será composta por, no mínimo, dois servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 10 dias, contados a partir da constituição das unidades ou núcleos socioambientais.

B) terá a atribuição de monitorar, avaliar e revisar o Plano de Logística Sustentável do Poder Judiciário - PLS-PJ do seu órgão, sendo vedada a elaboração que é atribuição específica de comissão diversa constituída exclusivamente para este fim.

C) será composta por, no mínimo, três servidores, que serão designados pela alta administração no prazo de 15 dias, contados a partir da constituição das unidades ou núcleos socioambientais.

D) será composta, obrigatoriamente, por seis servidores da unidade ou núcleo socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da área de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário.

E) será composta, obrigatoriamente, por um servidor da unidade ou núcleo socioambiental, da unidade de planejamento estratégico e da área de compras ou aquisições do órgão ou conselho do Poder Judiciário.

Ano: 2017 Banca: FCC Órgão: TRF-5ªRegião

Para fins específicos da Resolução do CNJ nº 201/2015, critérios de sustentabilidade são

a) processos de coordenação do fluxo de materiais, de serviços e de informações, do fornecimento ao desfazimento, que considere o ambientalmente correto, o socialmente justo e o desenvolvimento econômico equilibrado.

b) ações que tenham como objetivo a construção de um novo modelo de cultura institucional visando à inserção de critérios de sustentabilidade nas atividades do Poder Judiciário.

c) ações que tenham como objetivo a melhoria da qualidade do gasto público e o aperfeiçoamento contínuo na gestão dos processos de trabalho.

d) operações técnicas para produção, tramitação, uso e avaliação de documentos, com vistas à sua guarda permanente ou eliminação, mediante o uso razoável de critérios de responsabilidade ambiental.

e) métodos utilizados para avaliação e comparação de bens, materiais ou serviços em função do seu impacto ambiental, social e econômico.

Ano: 2018 Banca: CESPE Órgão: STJ

Tendo em vista as disposições constitucionais e legais acerca de meio ambiente e política de sustentabilidade, julgue o item subsequente.

A implementação de processo judicial eletrônico e a informatização dos processos e procedimentos administrativos são instrumentos da gestão sustentável de documentos, que buscam o consumo consciente de materiais e o combate ao desperdício.

Certo / Errado